

1501418-76.2019.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... policiais civis no dia 26/4/2018, tráfico de drogas e associação ao tráfico, na Favela do Dique do Piçarro, nesta cidade (págs. 20/22).

Em razão disso, o policial civil Fabian dos Santos Daniel, lesionado no evento citado, efetuou diligências a fim de localizar MICHAEL, descobrindo seu atual endereço. Com essa informação, a Polícia Civil - DIG Santos organizou uma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

3ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1501418-76.2019.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501418-76.2019.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHAEL DOUGLAS PRADO DOS SANTOS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

MICHAEL DOUGLAS PRADO DOS SANTOS foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, e artigo 16, da Lei n. 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal. De acordo com a denúncia, no dia 17 de abril de 2019, por volta das 06h00min, no Dique do Sambaiatuba, nº 13, Jardim Guassu, nesta cidade de São Vicente, MICHAEL DOUGLAS PRADO DOS SANTOS, RG nº 43.138.549 SSP/SP, SAP nº 907.539-1, filho de Jose Zilto dos Santos e de Claudia Helena Prado, natural de Santos/SP, nascido em 20/01/1996, residente na Rua Dique do Sambaiatuba nº 13, bloco 11, apartamento 22, lado Penedo, São Vicente, guardava e mantinha em depósito, 27 (vinte e sete) filetes, pesando 95g (noventa e cinco gramas), e 4 (quatro) tijolos, pesando 2kg (dois quilos), ambos de Cannabis sativa L (maconha), para fornecimento e entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (págs. 12/13) e auto de constatação preliminar (págs. 14/15).

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, MICHAEL DOUGLAS PRADO DOS SANTOS possuía, mantinha sob guarda, mantinha em depósito e ocultava, munições, sendo seis

projéteis de calibre 12, marca CBC, e sete projéteis de calibre 380, de uso permitido, sem autorização legal, conforme auto de exibição e apreensão (págs. 12/13).

Segundo restou apurado, conhecido por "MK", era procurado da justiça por força do mandado de prisão preventiva nº 590.2018/021836-7, expedido nos autos do processo nº 1517318-68.2018.8.26.0590 (deste juízo), que versa sobre a prática de homicídio tentado contra policiais civis no dia 26/4/2018, tráfico de drogas e associação ao tráfico, na Favela do Dique do Piçarro, nesta cidade (págs. 20/22).

Em razão disso, o policial civil Fabian dos Santos Daniel, lesionado no evento citado, efetuou diligências a fim de localizar MICHAEL, descobrindo seu atual endereço. Com essa informação, a Polícia Civil - DIG Santos organizou uma operação visando o cumprimento do mandado de prisão.

Na data e local supramencionados, enquanto alguns policiais faziam o cerco no prédio, os policiais civis Fabian e Nelson Matos ingressaram no apartamento, surpreendendo MICHAEL na sala.

O denunciado tentou fugir, correndo em direção a janela, mas possivelmente ao ver os policiais lá embaixo, recuou, e correu para a porta, tendo escorregado e caído, lesionando a cabeça.

Neste instante, os policiais tentaram imobilizá-lo e, diante da resistência, usaram de força moderada a fim de contê-lo e algemá-lo.

Realizadas buscas no apartamento foram encontrados, no quarto, 27 (vinte e sete) filetes e 4 (quatro) tijolos de (maconha), uma balança, um aparelho celular, seis munições de calibre 12 e sete munições de calibre 380.

O réu foi notificado para apresentação de defesa prévia (pág.77), ofertada nas págs. 110/112. Recebida a denúncia em 17/9/2019 (págs.120/122). Revogada a prisão cautelar por excesso de prazo (pág. 182), alvará cumprido em 22/11/2019 (págs. 194/196). Em sede de audiência de instrução, debates e julgamento, procedeu-se a oitiva de duas testemunhas arroladas em comum, interrogando-se o réu (págs. 278). Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (págs.285/294), enquanto a Defesa postulou pela absolvição ou reconhecimento e aplicação da minorante prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006, fixação do regime diverso do fechado, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e direito de recorrer em liberdade (pág. 300/317).

É O RELATÓRIO.
DECIDO.

A denúncia é procedente.

Em audiência, a testemunha Fabian dos Santos Daniel, policial civil, disse que ,juntamente com sua equipe, recebeu informação a respeito da localização do réu, a fim de dar cumprimento ao mandado de prisão expedido pela Vara do Júri de São Vicente, ao chegar no local dos fatos, os policiais adentraram no apartamento e se depararam com o réu sentando em sua sala, esse que tentou empreender fuga pela janela e pela porta de entrada, no qual foi cercado e detido pelos policiais, sendo encontrado uma quantidade de entorpecentes e munições no apartamento.

A testemunha Nelson Ferreira Matos Junior, policial civil, narrou em uníssono os mesmos fatos narrados pelo colega de ofício. Em audiência, o réu Michael Douglas Prado dos Santos disse que por volta das 4 (quatro) horas e 20 (vinte) minutos da manhã, os policiais romperam a porta e o policial Fabian dos Santos Daniel exigiu que o réu deitasse no chão, caso contrário iria matá-lo, momento que dirigiu o denunciado ao quarto e começou a agredi-lo, batendo sua cabeça na parede e jogando-

o no chão. O réu alegou que continuaram as agressões por parte do policial tentando forjar o reconhecimento do crime de tentativa de homicídio, sendo dirigido a viatura e encaminhado a delegacia.

A materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas e de posse ilegal de arma uso restrito restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão (págs. 16/17), auto de constatação preliminar (págs. 18/19), laudo pericial dos cartuchos (págs. 52/55), laudo pericial da balança (págs. 56/57) e laudo de exame químico toxicológico (págs. 78/80), no qual evidenciam a posse dos projéteis de calibre 12, sem autorização e a quantidade, variedade e forma de embalagem das drogas presentes no apartamento, verificando a existência do crime do artigo 12 da Lei n. 10.826/03 e uma conjuntura típica do crime de tráfico, juntamente com o conjunto da prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal.

A autoria delitiva restou devidamente demonstrada, dado que os policiais narraram os fatos de forma coerente, confirmando que avistaram a droga presente no apartamento do acusado, uma vez que ao perceber a presença dos policiais réu tentou empreender fuga, ao passo que a versão trazida pelo acusado se mostra fantasiosa, pois não se coaduna com a realidade fática, visto que o denunciado alegou que as drogas foram apresentadas apenas na delegacia, de modo que os policiais injustamente imputaram o crime de tráfico a ele, não havendo nenhum indício inequívoco e contundente da existência deste fato.

Passo para a dosimetria da pena.

Em relação ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, atendendo-se os preceitos da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei n. 11.343/06, fixo a pena mínima de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes ou atenuantes mantendo-se a pena fixada.

Na fase derradeira, presente a causa de diminuição do artigo 33, § 4º da Lei 11343/06, uma vez que o réu é tecnicamente primário. Assim, em virtude da quantidade de drogas, diminuo a pena em 1/6 (um sexto), para atingir 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesesseis) dias-multa. O réu foi denunciado pelo artigo 16, caput, da Lei n. 10.826/03, contudo, a descrição dos fatos narrados na própria denúncia, em união com o laudo pericial dos cartuchos (págs. 52/55), demonstrara que a munição é de uso permitido, ensejando a incidência do artigo 12, caput, da Lei n. 10.826/03, não sendo o caso de aditamento da denúncia.

Em relação ao crime previsto no artigo 12, da Lei n. 10.826/03, atendendo-se os preceitos da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena mínima de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na fase intermediária, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, mantendo-se a pena fixada. Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de diminuição e aumento, permanecendo a 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

À luz do artigo 69 do Código Penal, verifica-se a presença do concurso material, no qual prevê a aplicação cumulativa das penas privativas de liberdade em que o réu haja incorrido, de modo que somar-se-ão as penas dos crimes imputados ao denunciado, atingindo a pena, em definitivo, de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 426 (quatrocentos e dezesesseis) dias-multa.

Em razão da pena aplicada, fixo o regime semiaberto para o cumprimento da pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o acusado MICHAEL DOUGLAS PRADO DOS SANTOS, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/06, e artigo 16, da Lei n. 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, ao cumprimento 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 1 (um) ano de detenção e 426 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Direito ao recurso em liberdade. Determino o perdimento de bens e valores apreendidos, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06.

PRI.

São Vicente, 06 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA